

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5001470-55.2023.4.02.5117/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5001470-55.2023.4.02.5117/RJ
AGRAVANTE: FELLIPE FERNANDES BRANTES (RECORRENTE)
ADVOGADO(A): LUIZ ROBERTO BLUM (OAB PR054991)
AGRAVADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRENTE)
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por FELLIPE FERNANDES BRANTES (evento 67 - AGRAVO PU1) contra a decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 62) na parte em que inadmitiu o pedido regional de uniformização de jurisprudência, por implicar reexame de fatos e provas, incidindo no óbice da Súmula nº 42 da Turma Nacional de Uniformização.

A 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, por unanimidade, negou provimento aos recursos nominados da parte autora e da UNIÃO, mantendo a sentença de parcial procedência dos pedidos que declarou *“o direito da parte autora à isenção tributária relativa ao Imposto de Renda sobre a parcela **“folga indenizada”, neste caso, sob as rubricas “indenização de folga offs” ou “indenização folga C-19” ou “quarentena hotel folga” ou “treinamento em folga”** e condenou a UNIÃO a “calcular e restituir os valores que foram eventualmente recolhidos sob aquele título, observada a prescrição quinquenal.”* (Evento 16 - SENT1).

O julgado recorrido tem a seguinte ementa (evento 46 - ACOR2):

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE INDENIZAÇÃO POR FOLGAS TRABALHADAS. EMPRESA PETROLÍFERA. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.”

Inconformadas, a UNIÃO interpôs pedido nacional de uniformização (evento 49 - PUIL TNU1) e a parte autora interpôs pedido regional de uniformização (evento 51 - PEDUNIFREG1).

No pedido regional de uniformização, a parte autora alega, em síntese, divergência de entendimento entre o acórdão recorrido e paradigma da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, cujo teor transcreve nas razões do incidente regional e junta cópia do precedente.

Sustenta a natureza indenizatória das rubricas “Isolamento Social-C-19” e “Quarentena Hotel”. (Evento 51 - PEDUNIFREG1 - fl. 3 do PDF).

Nesse sentido, afirma que, no tocante à *“jurisprudência de região distinta para dar base ao presente incidente, vale aqui transcrever o v. Acórdão que segue em anexo, datado de 13/12/2023, proferido pela E. 08ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, ou seja, da 02ª Região”*. (Evento 51 - PEDUNIFREG1 - fl. 3 do PDF).

Assevera que *“o v. acórdão recorrido **contraria frontalmente v. Acórdão da 02ª Região, merecendo assim admissão o presente pedido de uniformização de jurisprudência**”* (evento 51 - PEDUNIFREG1 - fl. 7 do PDF).

Pretende, assim, a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja *“declarada a **não incidência de imposto de renda também sobre as verbas denominadas “Isolamento Social C-19” e “Quarentena Hotel”**”, condenando a UNIÃO “a restituir o Recorrente também da parcelas descontadas a título de imposto de renda sobre as citadas verbas denominadas “Isolamento Social C-19” e “Quarentena Hotel””, a ser acrescido dos critérios legais de atualização monetária e de incidência dos juros legais, a ser apurado desde a data de seu recolhimento e retenção, conforme disposto no artigo 165 do CTN e Súmula 162 do STJ”* (evento 51 - PEDUNIFREG1 - fls. 8/9 do PDF).

Contrarrazões ao pedido nacional de uniformização (evento 52 - CONTRAZ1).

Contrarrazões ao pedido regional de uniformização (evento 60 - CONTRAZ1).

O Vice-Gestor inadmitiu os pedidos regional e nacional de uniformização (evento 62), tendo a UNIÃO interposto agravo em pedido nacional (evento 65 - AGR_EM_PUIL1) e a parte autora interposto agravo em pedido regional (evento 67 - AGRAVO PU1).

Nas razões do agravo, o autor-recorrente requer o provimento do recurso e, para tanto, alega haver divergência de entendimento entre o acórdão recorrido e paradigma da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro.

Assevera que, “no caso em tela, **tal conflito entre Turmas é inquestionável, valendo destacar que no v. Acórdão divergente sequer é citada análise de provas**” (evento 67 - AGRAVO PU1 - fl. 02 do PDF).

Aduz que, a “*controvérsia é incontroversa e precisa ser dirimida por esta C. Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência, valendo inclusive destacar que nos autos nº 5001090-74.2023.4.02.5103/RJ, **idêntico ao caso em tela**, houve **admissão do Pedido Regional de Uniformização de Jurisprudência***” (evento 67 - AGRAVO PU1 - fl. 03 do PDF).

Afirma que “*inexistem motivos para que o ora Agravante receba tratamento diferenciado ao seu colega de trabalho, Autor dos autos cuja r. decisão fora supratranscrita, merecendo assim admissão o presente pedido de uniformização de jurisprudência, sendo mister o pronunciamento desta C. TRU sobre o tema em comento, com o fito único e exclusivo de **pacificar e uniformizar a jurisprudência em questão.***” (evento 67 - AGRAVO PU1 - fl. 04 do PDF).

Contrarrazões ao agravo em pedido regional (evento 72 - CONTRAZ1).

Contrarrazões ao agravo em pedido nacional (evento 75 - CONTRAZ1).

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

In casu, observa-se que, nas razões do incidente regional de uniformização, o recorrente sequer procedeu à devida indicação do processo em que proferido o alegado paradigma da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, o que acarreta a inadmissibilidade do incidente regional, com fulcro no artigo 11, inciso V, alínea “a”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

Outrossim, constata-se que, no incidente regional de uniformização, o recorrente deixou de realizar o adequado cotejo analítico entre o *decisum* impugnado e o alegado paradigma, obstando o prosseguimento do incidente regional, a teor do artigo 11, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

Vale ressaltar a imprescindibilidade do cotejo analítico para indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, conforme disposto no artigo 10, §1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, e jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização que colaciono a seguir:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA OU DO INTEIRO TEOR DO JULGADO É INSUFICIENTE PARA A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu não conhecer o Pedido de Uniformização, por ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304 - Relator: FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Data da publicação:22/08/2018)”.

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: “primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito” (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. (“Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da publicação: 25/06/2018)”

(Sem negrito no original).

Nessa linha de orientação é o enunciado nº 13 aprovado na 5ª Edição do Workshop da Turma Nacional de Uniformização “Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais”, *verbis*:

“Para admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, o cotejo analítico exige a descrição dos julgados e a análise comparativa das questões fáticas e jurídicas, demonstrando que a decisão de mérito do caso é divergente da jurisprudência de paradigma.”

Ante a inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedente de Turma Recursal desta 2ª Região, resta obstado o prosseguimento do pedido regional de jurisprudência.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 11, inciso V, alíneas “a” e “c”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

“Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

*a) não indicado paradigma válido, **com a devida identificação do processo em que proferido**; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)*

(...)

c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)”.

(Sem negrito no original).

Pelo exposto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido regional de uniformização.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos ao Vice-Gestor das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, tendo em vista a existência do agravo em pedido nacional de uniformização (evento 65 - AGR_EM_PUIL1), em atenção à decisão do evento 77, item 3.